

体系化学理化研究阐释 | 法治实施论

作者：来源：《求是》2026/08

体系化学理化研究阐释

法治实施论

——学习习近平法治思想关于法治实施论述

林华

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。建立高效的法治实施体系，对于依法治国、依法执政、依法行政的共同推进，法治国家、法治政府、法治社会的一体建设至为关键。习近平总书记立足中国实际，把握社会主义法治规律，对法治实施作出一系列重要论述，为加快建设更高水平的法治中国、在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家提供了科学指引。

一

法治实施，是法律在社会现实生活中具体运用的过程，包括执法、司法、守法、法治监督等环节。我们党高度重视通过法治实施，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。党的十八大以来，习近平总书记多次就推进法治实施作出重要论述，指出全面推进依法治国的重点应该是保证法律严格实施，做到“法立，有犯而必施；令出，唯行而不返”；强调保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现；强调依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体，关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政；强调法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，要善于运用制度和法律治理国家，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平；强调坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。总书记的重要论述，深刻揭示了抓好法治实施在推进法治建设中的重要性，为法治实施全过程各环节指明正确方向。

这些年来，在习近平法治思想指导下，我们坚定不移推进法治领域改革，坚决破除束缚法治实施的体制机制障碍，解决了许多长期想解决而没有解决的法治难题，办成了许多过去想办而没有办成的法治大事。坚持依宪治国，设立国家宪法日，建立宪法宣誓制度，推进合宪性审查工作，宪法实施和监督取得重大成效。编纂和实施民法典，依法维护人民权益，推动我国人权事业发展，保障和促进社会主义市场经济发展。推进法治政府建设，大幅减少行政审批事项，非行政许可审批彻底终结，建立政府权力清单、责任清单、负面清单“三张清单”，深化行政执法体制改革、行政复议体制改革，开展规范涉企执法专项行动，执法更加严格规范公正文明。推进司法责任制、员额制和以审判为中心的刑事诉讼制度改革，废止劳动教养、收容教育制度，依法纠正聂树斌、呼格吉勒图等一批重大冤假错案，坚决维护社会公平正义，司法质量、效率、公信力显著提高。坚持把全民普法和守法作为依法治国的基础性工作，实行“谁执法谁普法”普法责任制，深入开展“以案释法”，将法治教育纳入干部教育体系、国民教育体系、社会教育体系，全社会法治观念明显增强。实践证明，通过宪法法律确认和巩固国家制度并运用国家强制力保证实施，有效保障了国家治理体系的系统性、规范性、协调性、稳定性，护航全党全国人民续写经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章。

同时也要看到，当前社会生活中仍然存在有法不依、失于规制乃至以权谋私、徇私枉法、破坏法治的现象。比如，部分公民包括一些领导干部的宪法意识还有待进一步提高；选择性执法、粗放执法、运动式执法仍时有发生，执法不作为问题仍存在，在环境保护、食品安全、劳动保障等领域行政执法和刑事司法存在脱节，一些涉嫌犯罪的案件止步于行政执法环节，出现有案不移、有案难移、以罚代刑情况；司法公信力还需提升，一些案件办理质量不高，存在证据运用、法律适用不够精准问题，“人情案”、“关系案”、“金钱案”等风险隐患未完全根除，群众对一些司法行为仍有质疑；权力干预现象尚未杜绝，有的地方以“发展大局”、“维护稳定”为名突破法律底线，权大于法、言大于法的错误观念在局部还有市场；法治实施协同性不足，执法、司法、普法等环节衔接不够顺畅，跨部门、跨领域执行难问题仍未解决；部分群众尊法学法守法用法意识不强，依法维权能力不足；法治监督主体分散，协同监督不足，纠错问责机制刚性不够，发现问题难、追责问责难；等等。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。不论是推动高质量发展、加快构建新发展格局，还是建设现代化产业体系、构建全国统一大市场、统筹发展和安全，这些都对更好发挥法治的保障促进作用、加强法治实施提出了更高要求，人民群众也对执法司法质量、法律正确有效实施有了更多期待。必须加快形成高效的法治实施体系，真正为保障经济社会发展、维护广大人民群众根本利益、实现国家长治久安筑牢法治长城。

二

宪法是国家政治和社会生活的最高法律规范，全面贯彻实施宪法是法治实施的首要任务。习近平总书记强调，只有坚持宪法的国家根本法地位，坚决维护和贯彻宪法规定、原则、精神，才能保证国家统一、法制统一、政令统一。全党全社会更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命，进一步推动宪法实施与监督制度化规范化，才能更好发挥宪法在治国理政中的重要作用，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实保障。

我们党登上历史舞台后，经过艰辛探索和实践，成功在中华大地上制定和实施了具有鲜明社会主义性质的、真正意义上的人民宪法。习近平总书记指出，我国宪法是符合国情、符合实际、符合时代发展要求的好宪法，是我们国家和人民经受住各种困难和风险考验、始终沿着中国特色社会主义道路前进的根本法制保证。我国宪法以根本法的形式，反映了党带领人民进行革命、建设、改革取得的成果，实现了党的主张和人民意志高度统一，克服了一切旧宪法只代表少数人意志、为少数人利益服务的弊端，得到最广大人民拥护和遵行，具有显著优势、坚实基础、强大生命力。维护宪法权威，就是维护党和人民共同意志的权威；保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现。要坚定法治自信，全面贯彻实施宪法，把国家各项事业和各项工作全面纳入依法治国、依宪治国的轨道。

全面贯彻实施宪法，要求不断提高党依宪治国、依宪执政的能力。习近平总书记指出，坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。这就要求把宪法实施贯彻到统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的全部实践中，贯彻到改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各领域各方面，全面推进国家各方面工作法治化。2020年，中央依照宪法和基本法有效实施对特别行政区的全面管治权，制定实施香港特别行政区维护国家安全法，为“一国两制”实践提供更加有力法治保障。这是在党的领导下，我们完整准确全面贯彻宪法，充分发挥宪法应对重大风险挑战、维护国家安全和社会稳定重要作用的一次成功实践。各

级党组织和广大党员、干部必须带头尊崇和执行宪法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力和水平。

全面贯彻实施宪法，必须坚持宪法实施、宪法解释、宪法监督系统推进，加强宪法学习宣传教育。坚持依宪立法，坚决把宪法规定、原则、精神贯彻到立法中，努力使每一项立法都符合宪法精神、体现宪法权威、保证宪法实施。比如，编纂生态环境法典和制定国家发展规划法、民族团结进步促进法等立法工作，均对合宪性涉宪性问题进行研究，阐释草案实施宪法情况，区分不同情况作出适当处理。加强宪法解释，根据新形势新任务新要求，积极回应社会各方面对涉宪问题的关切。近年来，全国人大常委会法制工作委员会每年发布备案审查工作情况，披露典型案例，推动解决涉罪人员近亲属“连坐”、涉罪人员权利限制等关涉人民群众切身利益的问题，同时，推动将所有规范性文件纳入备案审查范围。要进一步提高合宪性审查、备案审查能力和质量，完善宪法相关规定直接实施工作机制，加强对宪法实施情况的监督检查，坚决纠正违宪行为。宪法法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。要在全党全社会深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育活动，为全面贯彻实施宪法奠定坚实社会基础、营造良好社会氛围。

三

加快形成高效的法治实施体系，必须在贯彻实施好宪法的基础上，推进执法、司法、守法、法治监督各环节共同发力、协同配合。通过严格执法、公正司法、全民守法推进法律正确实施，是法治建设的重点和难点。只有使法治实施更好与改革、发展、稳定相协同、互促进，不断开创法治中国建设新局面，才能为推动中国式现代化提供法治支撑。

保证法律有效实施，严格执法是关键。习近平总书记强调，推进严格执法，重点是解决执法不规范、不严格、不透明、不文明以及不作为、乱作为等突出问题。解决“不规范”问题，要深化行政执法体制改革，完善基层综合执法体制机制，细化、量化行政裁量标准，严格执法资质，完善执法程序，探索实行跨领域跨部门综合执法；解决“不严格”问题，要落实行政执法责任制和责任追究制度，完善行政处罚与刑事处罚双向衔接制度；对“不透明”问题，要准确把握社会心态和群众情绪，推行阳光执法；对“不文明”问题，要杜绝暴力执法、过激执法，充分考虑执法对象切身感受，让执法既有力度又有温度；解决“不作为、乱作为”问题，必须树立正确法治理念，把打击犯罪同保障人权、追求效率同实现公正、执法目的同执法形式有机统一起来，努力实现最佳的法律效果、政治效果、社会效果。法治是最好的营商环境，法治实施要有利于推动高质量发展。建设法治经济，形成既“放得活”又“管得好”的经济秩序，就必须坚持有效市场和有为政府相结合，消除资质认定、招标投标、政府采购等方面壁垒，破除地方保护和市场分割，在法治框架内调整各类经营主体的利益关系，创造稳定、透明、规范、可预期的法治环境。

近年来，各地司法机关通过公正裁判严守生态保护红线、环境质量底线，努力以高质量司法守护高质量发展的绿色底色。图为2025年4月22日，江苏省东台市人民法院黄海湿地环境资源法庭在一艘渔船上公开开庭审理一起非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案。人民法院新闻传媒总社供图

公正司法是法治实施效果的保障，是维护社会公平正义的最后一道防线。习近平总书记指出，公平正义是司法的灵魂和生命，司法公正对社会公正具有重要引领作用，司法不公对社会公正具有

致命破坏作用。一次不公正的司法活动，可能给当事人及其企业、家庭带来难以弥补的伤害，必须贯彻平等保护。比如，落实好民营经济促进法，依法保护企业家合法权益，高效处理各类商事纠纷，严肃追责问责民事纠纷刑事化、利用刑事手段干预经济纠纷、偏向性司法等行为。对人民群众反映强烈的突出问题，要以提高司法公信力为根本尺度，深化司法体制改革，落实和完善司法责任制，完善公益诉讼制度，进一步推动科技赋能司法，为当事人便利参加诉讼提供智能化、数字化、一体化保障。对领导机关和领导干部违法违规干预问题，要健全违反法定程序干预司法的记录、通报和责任追究制度。

全民守法是加强法治实施的基础工程。习近平总书记深刻指出，法治的根基在人民，只有全体人民信仰法治、厉行法治，国家和社会生活才能真正实现在法治轨道上运行。如果一个社会大多数人对法律没有信任感，认为靠法律解决不了问题，要靠上访、信访，找门路、托关系，甚至要靠聚众闹事等极端行为，那就不可能建成法治社会、法治国家。比如，衡量营商环境的法治化水平，要看经营主体是否具有法治意识、契约精神、守约观念。如果偷税漏税、制假贩假等违法事见怪不怪，偷工减料、质次价高的亏心事屡见不鲜，市场秩序就会遭到严重破坏，公平竞争的环境就无从谈起，更遑论信用经济。要引导各类经营主体把守法经营作为安身立命之本，鼓励企业家主动做诚信守法的表率，营造一流营商环境，让大家安心经营、专心创新、放心发展，为经济社会健康发展持续注入活力。全民普法和守法工作，要作为长期基础性工作继续走深走实，紧跟时代、创新方式，在针对性和实效性上下功夫，加强以青少年、领导干部为重点群体的法治宣传教育，通过群众喜闻乐见的形式宣传普及宪法法律。健全公民和组织守法信用记录，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。

推动法治有效实施，必须加快构建系统完备、规范高效的制约监督体系。习近平总书记强调，只要公权力存在，就必须有制约和监督。权力是一把“双刃剑”，在法治轨道上行使可以造福人民，在法律之外行使则必然祸害国家和人民。只有不断完善法治监督体系，才能保证行政权、监察权、审判权、检察权得到依法正确行使，保证法治得到正确有效实施。要加强党对法治监督工作的集中统一领导，加快省市县乡四级全覆盖的行政执法协调监督工作体系建设，强化行政复议监督功能，坚决防止和克服执法工作中的利益驱动，完善司法公正实现和评价机制，加强审判权、检察权运行监督管理，加大对违法和不当行政、司法行为的纠错力度，最大限度减少权力出轨、个人寻租的机会。坚持以公开为常态、不公开为例外，依法及时公开执法司法依据、程序、流程、结果和裁判文书，主动接受新闻媒体舆论监督和社会监督，拓宽人民监督渠道。

“徒法不足以自行。”法律需要人来执行，没有一支高素质的法治工作队伍，再完备的法律体系也难以变为法治实践。习近平总书记要求，坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。首先要把专门队伍建设好，不断推进革命化、正规化、专业化、职业化建设，突出实战、实用、实绩导向，全面提升法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。教育、引导法律服务工作者坚持正确政治方向，依法依规诚信执业，认真履行社会责任，满腔热忱投入社会主义法治国家建设。

作者：中国政法大学习近平法治思想研究与国际传播中心执行秘书长、教授